موارد ومهارات × ادخار eddekhar

by Talent 360°



دليل صاحب العمل

قانون العمل المصري الجديد رقم 14 لسنة 2025

كل ما يحتاجه صاحب العمل: العقود، وساعات العمل، والإجازات، والأجور، والتأديب، وإنهاء الخدمة، بأرقام المواد وأمثلة محسوبة.

بأرقام المواد | مقارنة بالقانون القديم | أمثلة محسوبة | قوائم تحقق

محدّث 2026 · موارد ومهارات × إدخار

talent-360.me · business-growth@talent-360.me

المحتويات

صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 في 3 مايو 2025، وبدأ العمل به في 1 سبتمبر 2025، وألغى القانون 12 لسنة 2003. يلخّص هذا الدليل التزامات صاحب العمل في القطاع الخاص كما وردت في نص القانون، مع رقم المادة بجانب كل حكم، وأمثلة محسوبة، وقائمة تحقق في النهاية.

01 **نظرة عامة وما الذي تغيّر**
المواعيد، ونطاق التطبيق، ومقارنة بالقانون 12 لسنة 2003

02 **العقود والتوثيق**
ما يجب أن يتضمنه العقد، والبيانات التي ترسلها للوزارة

03 **فترة الاختبار وساعات العمل والعمل الإضافي**
المواد 90 و117 إلى 123 و129

04 **الإجازات**
المواد 54 إلى 57 و124 إلى 131

05 **الأجور والعلاوة السنوية**
المواد 12 و53 و102 و108 و111 إلى 113

06 **التأديب ولائحة العمل**
المواد 137 إلى 148

07 **إنهاء علاقة العمل**
المواد 154 إلى 172

08 **بيئة العمل والعقوبات**
الحماية من التحرش والغرامات

09 **قائمة التحقق والتقويم السنوي**
ما تراجعه الآن، ومتى

01 نظرة عامة وما الذي تغيّر

المواعيد، ونطاق التطبيق، ومقارنة بالقانون 12 لسنة 2003

الإصدار	3 مايو 2025
بدء العمل	1 سبتمبر 2025
المحاكم العمالية المتخصصة	منذ 1 أكتوبر 2025
يلغي	القانون 12 لسنة 2003
لا يسري على	العاملين بأجهزة الدولة، وعمال الخدمة المنزلية (المادة الأولى من مواد الإصدار)

يسري القانون على العاملين الأجانب داخل مصر فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقودهم. ولا ينتقص من أي حقوق أو مزايا حصل عليها العمال قبل العمل به (المادة الرابعة من مواد الإصدار).

أهم ما تغيّر لصاحب العمل

الموضوع	القانون 12 لسنة 2003	القانون 14 لسنة 2025
مهلة الإخطار (عقد غير محدد)	شهران، وثلاثة بعد 10 سنوات	ثلاثة أشهر للجميع (م 156)
الاستقالة	مكتوبة لصاحب العمل	معتمدة من الجهة الإدارية، ورد خلال 10 أيام (م 167)
إجازة الوضع	90 يومًا، مرتين، بعد 10 أشهر خدمة	4 أشهر، 3 مرات، دون شرط مدة خدمة (م 54)
إجازة الأب	لا توجد	يوم الولادة بأجر، 3 مرات (م 128)
الإجازة العارضة	6 أيام	7 أيام (م 128)
السنة الأولى	نسبة من الإجازة بعد 6 أشهر	15 يومًا (م 124)
العلاوة السنوية	7% من الأجر الأساسي	3% على الأقل من الأجر التأميني (م 12)
العمل الإضافي	إذن مسبق	إخطار خلال 7 أيام (م 121)
نسخ عقد العمل	3 نسخ	4 نسخ، ويجوز التوقيع الإلكتروني (م 89 و99)
إجازة رعاية الطفل	مرتان	3 مرات (م 57)
صندوق التدريب	1% من صافي الأرباح	0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، للمنشآت 30 عاملاً فأكثر (م 21)

نصيحة لصاحب العمل

القانون الجديد ألغى المطالبة بنسبة الـ 1% القديمة لصندوق التدريب عن الفترات السابقة، ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الدعوى (المادة الثانية من مواد الإصدار).

02 العقود والتوثيق

ما يجب أن يتضمنه العقد، والبيانات التي ترسلها للوزارة

عقد العمل (المادة 89)

- كتابة وباللغة العربية، من أربع نسخ: لصاحب العمل، وللعامل، ولمكتب التأمينات، وللجهة الإدارية.
- للعامل الأجنبي يجوز تحريره بالعربية ولغته، ويُعمل بالنص العربي عند الاختلاف.
- يتضمن على الأخص: تاريخ البدء، واسم صاحب العمل وعنوانه، وبيانات العامل ومؤهله ورقمه التأميني، وطبيعة العمل، والأجر وطريقة وموعد أدائه، وكل المزايا النقدية والعينية.

أنماط العمل الجديدة (المواد 96 إلى 99)

يعترف القانون بالعمل عن بُعد، والعمل الجزئي، والعمل المرن، وتقاسم العمل، ولها نفس الحقوق والواجبات والتأمينات والحد الأدنى للأجر. ويجب أن تكون العلاقة في عقد مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، ويجوز الاتفاق على العمل لدى أكثر من صاحب عمل مع الحفاظ على أسرار العمل.

ما ترسله للجهة الإدارية

الالتزام	الموعد	المادة
بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وأعمارهم وجنسياتهم ونوعهم وأجورهم	خلال 30 يومًا من بدء النشاط	36
تحديث البيان، والوظائف الشاغرة والملغاة	خلال يناير من كل عام	36
جدول ساعات العمل والراحة الأسبوعية معلّق بالمنشأة، وصورة للجهة الإدارية	خلال 7 أيام من أي تعديل	122
لائحة تنظيم العمل والجزاءات (10 عمال فأكثر)	خلال 60 يومًا	137
إخطار بالعمل الإضافي ومبرراته	خلال 7 أيام	121

ملف العامل (المادة 92)

ملف ورقي أو إلكتروني لكل عامل يضم العقد، والأجر وتطوره، والإجازات، والجزاءات، وتقارير الأداء، وما يثبت التأمين عليه، والكشف الطبي الابتدائي.

العاملون الأجانب (المادتان 70 و71)

لا يجوز تشغيل أجنبي إلا بترخيص عمل من الوزارة المختصة وتصريح بالإقامة بقصد العمل. ويحدد الوزير النسبة القصوى للأجانب والمهن المحظورة عليهم.

انتبه

مخالفة أحكام تشغيل الأجانب غرامتها من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 293).

03 فترة الاختبار وساعات العمل والعمل الإضافي

المواد 90 و117 إلى 123 و129

فترة الاختبار	3 أشهر بحد أقصى، مرة واحدة فقط لدى صاحب العمل نفسه (م 90)
ساعات العمل	8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا فعلية، دون فترات الطعام والراحة (م 117)
فترات الراحة	ساعة على الأقل في اليوم، ولا يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة (م 118)
امتداد اليوم	لا يزيد ما بين بداية العمل ونهايته على 10 ساعات (م 119)
الراحة الأسبوعية	24 ساعة كاملة مدفوعة بعد 6 أيام عمل على الأكثر (م 120)
التواجد بالمنشأة	12 ساعة يوميًا كحد أقصى في كل الأحوال (م 121)

أجر العمل الإضافي (المادة 121)

الحالة	الحد الأدنى للأجر
ساعة إضافية نهارية	أجر الساعة + 35%
ساعة إضافية ليلية	أجر الساعة + 70%
العمل يوم الراحة الأسبوعية	مثل أجره تعويضًا، ويوم بديل خلال الأسبوع التالي
العمل يوم عطلة رسمية (م 129)	أجر اليوم + مثليه، أو يوم بديل بطلب كتابي من العامل

لم يعد العمل الإضافي يحتاج إذنًا مسبقًا، لكن يجب إبلاغ الجهة الإدارية بمبرراته ومدته خلال 7 أيام من وقوعه.

مثال محسوب · ساعات إضافية في أسبوع واحد

1. أجر الساعة الأصلية للموظف: 100 جنيه.
2. 4 ساعات نهارية: 4 × (100 + 35%) = 540 جنيه.
3. ساعتان ليليتان: 2 × (100 + 70%) = 340 جنيه.

الإجمالي المستحق: 880 جنيهًا على الأقل

مثال محسوب · العمل في عطلة رسمية

1. الأجر اليومي للموظف: 600 جنيه.
2. أجر اليوم 600 + مثلاه 1,200.

المستحق: 1,800 جنيه، أو يوم بديل بطلب كتابي

لا تسري حدود ساعات العمل على الوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، وعمال الحراسة والنظافة والأعمال التجهيزية، ويحدد الوزير حدودهم ويستحقون أجرًا إضافيًا (م 123).

04 الإجازات

المواد 54 إلى 57 و124 إلى 131

نوع الإجازة	المدة	ملاحظات
سنوية، السنة الأولى	15 يومًا	بنسبة المدة لمن أمضى 6 أشهر على الأقل (م 124)
سنوية من السنة الثانية	21 يومًا	لا تُحسب فيها العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية
سنوية بعد 10 سنوات أو سن 50	30 يومًا	10 سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر
ذوو الإعاقة والأقزام	45 يومًا	لا تُجزّأ ولا تُؤجّل
الأعمال الخطرة أو النائية	+ 7 أيام	بقرار من الوزير
عارضة	7 أيام في السنة	يومان كحد أقصى في المرة، وتُخصم من السنوية (م 128)
يوم ولادة طفل للأب	يوم واحد بأجر	3 مرات طوال الخدمة، ولا يُخصم من السنوية (م 128)
الامتحانات	أيام الامتحان الفعلية بأجر	إخطار قبل 10 أيام وإثبات الحضور (م 126)
الحج أو زيارة بيت المقدس	شهر بأجر	مرة واحدة بعد 5 سنوات متصلة (م 130)
مرضية	حسب الجهة الطبية	تعويض الأجر وفق قانون التأمينات 148/2019 (م 131)
الوضع	4 أشهر بأجر	45 يومًا على الأقل بعد الوضع، 3 مرات طوال الخدمة (م 54)
رعاية طفل	حتى سنتين بدون أجر	منشأة 50 عاملاً فأكثر، بعد سنة خدمة، 3 مرات، وسنتان بين كل مرة (م 57)

قواعد الإجازة السنوية (المادة 125)

- صاحب العمل يحدد مواعيدها حسب ظروف العمل، ولا يجوز للعامل التنازل عنها.
- يجب أن يحصل العامل على 15 يومًا في السنة على الأقل، منها 6 أيام متصلة.
- تُسوّى الأرصدة أو يُصرف مقابلها كل 3 سنوات على الأكثر، ويُصرف مقابل الرصيد عند انتهاء الخدمة.
- إذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة في موعدها سقط حقه في مقابلها.

حماية الأمومة (المواد 54 إلى 58)

- تُخفّض ساعات عمل الحامل ساعة يوميًا على الأقل من الشهر السادس، ولا تُكلَّف بعمل إضافي.
- يحظر فصلها أثناء إجازة الوضع، أو عقب عودتها ما لم يثبت صاحب العمل سببًا مشروعًا.
- فترتا رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة لمدة سنتين بعد الوضع، تُحسبان من ساعات العمل.
- يحق لها إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب بإخطار خلال 3 أشهر، دون المساس بحقوقها.

نصيحة لصاحب العمل

يُخصم من أجر إجازة الوضع والإجازة المرضية ما تؤديه هيئة التأمينات من تعويض، فلا تدفع الأجر مرتين.

05 الأجور والعلاوة السنوية

المواد 12 و53 و102 و108 و111 إلى 113

الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص	7,000 جنيه شهريًا منذ 1 مارس 2025، بقرار المجلس القومي للأجور
المراجعة	قرار رئيس الوزراء 3165 لسنة 2026 يلزم المجلس بمراجعته مرة في السنة على الأقل
العلاوة الدورية	3% على الأقل من الأجر التأميني بعد سنة من التعيين أو من آخر علاوة (م 12)
الإعفاء من العلاوة	للمجلس القومي للأجور فقط عند ظروف اقتصادية، ويبت خلال 30 يومًا (م 12 و102)
موعد الصرف	مرة في الشهر على الأقل لأصحاب الأجر الشهري، نقدًا أو في الحساب البنكي (م 108)
المستحقات عند الانتهاء	خلال 7 أيام من مطالبة العامل (م 108)
المساواة	أجر متساوٍ للرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية بكل عناصره (م 53)
خصم السلف	10% من الأجر كحد أقصى، دون فوائد (م 113)

مثال محسوب · العلاوة السنوية

1. الأجر التأميني للموظف: 10,000 جنيه.
2. الحد الأدنى للعلاوة 3% = 300 جنيه شهريًا.

تُستحق بعد سنة من التعيين أو من آخر علاوة

إذا حضر العامل مستعدًا للعمل ومنعه سبب من صاحب العمل، يستحق أجره كاملاً، وإن كان السبب قهريًا خارجًا عن إرادة صاحب العمل يستحق نصف أجره (م 111).

انتبه

عدم صرف الأجور في مواعيدها أو مخالفة قرارات المجلس القومي للأجور غرامتها من 2,000 إلى 20,000 جنيه، وتتعدد بعدد العمال (المادة 287).

06 التأديب ولائحة العمل

المواد 137 إلى 148

كل منشأة بها 10 عمال فأكثر تُعد لائحة لتنظيم العمل والجزاءات تشمل الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات، خلال 60 يومًا، وتسلّمها للجهة الإدارية لاعتمادها (م 137).

الجزاءات المسموح بها (المادة 139)

- الإنذار الكتابي.
- الخصم من الأجر الأساسي.
- تأجيل العلاوة السنوية حتى 3 أشهر، أو الحرمان من جزء منها لا يتجاوز نصفها.
- تأجيل الترقية حتى سنة، أو خفض الأجر بمقدار علاوة، أو الخفض لوظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون خفض الأجر.
- الفصل من الخدمة، ولا يوقعه إلا المحكمة العمالية (م 148).

لا يُوقَّع جزاء بعد 30 يومًا من انتهاء التحقيق، ويجب أن تكون المخالفة متصلة بالعمل (م 138). ولمدير المنشأة توقيع الإنذار والخصم حتى 3 أيام فقط (م 148).

الأخطاء الجسيمة التي تجيز طلب الفصل (المادة 148)

- انتحال شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة.
- خطأ نشأت عنه أضرار جسيمة، بشرط إبلاغ الجهات المختصة خلال 24 ساعة.
- تكرار مخالفة تعليمات السلامة المكتوبة والمعلنة رغم التنبيه كتابة.
- إفشاء أسرار المنشأة بما أحدث أضرارًا جسيمة.
- منافسة صاحب العمل في نشاطه.
- السُكر البيّن أو التأثر بمخدر أثناء العمل.
- الاعتداء على صاحب العمل أو المدير العام، أو اعتداء جسيم على أحد الرؤساء.

نصيحة لصاحب العمل

إذا رأت المحكمة صحة طلب العامل في دعوى الفصل، تلزم صاحب العمل بأجره من تاريخ الفصل بحد أقصى 6 أشهر بقرار نهائي (م 150). وثّق التحقيق والإنذارات قبل أي خطوة.

07 إنهاء علاقة العمل

المواد 154 إلى 172

الحالة	القاعدة	المادة
عقد محدد المدة	ينتهي بانقضاء مدته. إذا زاد على 5 سنوات وأنهاه صاحب العمل بعدها: أجر شهر عن كل سنة خدمة	154
عقد غير محدد المدة	إخطار كتابي قبل 3 أشهر من أي طرف، ولا يجوز تقصيره أو الإعفاء منه باتفاق مسبق، ويجوز زيادته	156، 161
مبرر الإنهاء	لا يُنهى العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكافٍ	157
الإنهاء دون إخطار	يدفع صاحب العمل أجر مدة المهلة أو باقيها، وتُحسب ضمن مدة الخدمة	164
الإنهاء لسبب غير مشروع	تعويض لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة، إضافة لباقي الحقوق	165
الاستقالة	مكتوبة ومعتمدة من الجهة الإدارية، يبت صاحب العمل خلال 10 أيام وإلا اعتُبرت مقبولة، وللعامل العدول خلال 10 أيام من إخطاره بالقبول	167
الغياب	يُعتبر مستقيلاً بعد 20 يومًا متقطعة أو 10 متتالية دون مبرر، بعد إنذار بخطاب مسجل عند 10 أو 5 أيام	166
إخلال صاحب العمل	للعامل إنهاء العقد ويُعامل كإنهاء من صاحب العمل دون مبرر	168
الوفاة	أجر شهرين لنفقات الجنازة بحد أدنى 1,000 جنيه، ومنحة أجر شهر الوفاة والشهرين التاليين	169
سن الستين	لا يجوز تحديد سن تقاعد أقل من 60، ولصاحب العمل الإنهاء عند بلوغها ما لم يكن العقد محدد المدة يمتد بعدها	171

أسباب يعتبرها القانون غير مشروعة (المادة 165)

- الانتماء لنقابة أو المشاركة في نشاط نقابي، أو العمل كمفوض عمالي.

- تقديم شكوى أو دعوى ضد صاحب العمل.
- استخدام العامل لحقه في الإجازات.
- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسؤوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

أثناء مهلة الإخطار

- لا يُوجَّه الإخطار أثناء إجازة العامل، وتتوقف المهلة إذا حصل على إجازة مرضية (م 159).
- العقد قائم بكل التزاماته حتى نهاية المهلة (م 160).
- إذا كان الإخطار من صاحب العمل، يحق للعامل غياب يوم في الأسبوع أو 8 ساعات بأجر للبحث عن عمل (م 162).
- يجوز إعفاء العامل من العمل أثناء المهلة مع صرف أجره (م 163).

مثال محسوب · إنهاء عقد غير محدد المدة دون سبب مشروع ودون إخطار

1. موظف أمضى 5 سنوات، وأجره الشهري 20,000 جنيه.
2. تعويض الإنهاء غير المشروع: 2 × 20,000 × 5 = 200,000 جنيه على الأقل (م 165).
3. بدل مهلة الإخطار: 3 × 20,000 = 60,000 جنيه (م 164).

الحد الأدنى للتكلفة: 260,000 جنيه، إضافة لرصيد الإجازات وباقي الحقوق

بعد سن الستين، إذا لم تكن للعامل حقوق في تأمين الشيخوخة عن مدة عمله بعد الستين، يستحق مكافأة: نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة بعدها، على آخر أجر (م 172).

08 بيئة العمل والعقوبات

الحماية من التحرش والغرامات

يجرّم القانون التحرش والتنمر وكل عنف لفظي أو جسدي أو نفسي ضد العاملين، بالوسائل التقليدية أو التقنية، ويُلزم صاحب العمل ببيئة عمل آمنة. ويحق لصاحب العمل طلب تحليل المخدرات والأمراض المعدية على نفقته (م 135).

المخالفة	الغرامة	المادة
ساعات العمل والراحة والإجازات والمساواة	500 إلى 5,000 جنيه لكل عامل	288
الأجور وقرارات المجلس القومي للأجور	2,000 إلى 20,000 جنيه لكل عامل	287
بيانات العمال وتسجيلهم	1,000 إلى 20,000 جنيه لكل عامل	286
تشغيل الأجانب	20,000 إلى 100,000 جنيه	293
السلامة والصحة المهنية	5,000 إلى 100,000 جنيه	296

انتبه

يُسأل المدير المسؤول فعليًا عن الإدارة بنفس عقوبات صاحب العمل إذا علم بالمخالفة وأسهم إخلاله فيها، وتتضامن المنشأة في الغرامات.

09 قائمة التحقق والتقويم السنوي

ما تراجعه الآن، ومتى

- [ ] العقود: عربية، 4 نسخ، وكل البيانات المطلوبة في المادة 89.
- [ ] فترة الاختبار: 3 أشهر كحد أقصى، ومرة واحدة فقط.
- [ ] مهلة الإخطار في العقود والسياسات: 3 أشهر.
- [ ] سياسة الإجازات: 15/21/30/45 يومًا، والعارضة 7 أيام، ويوم ولادة الأب.
- [ ] إجازة الوضع 4 أشهر، وتخفيض ساعات الحامل، وفترتا الرضاعة.
- [ ] العلاوة السنوية 3% على الأقل من الأجر التأميني في تاريخ استحقاق كل موظف.
- [ ] الحد الأدنى للأجر 7,000 جنيه للقطاع الخاص.
- [ ] لائحة تنظيم العمل والجزاءات معتمدة (10 عمال فأكثر).
- [ ] ملفات العاملين ورقية أو إلكترونية ومكتملة.
- [ ] جدول ساعات العمل معلّق وصورة منه للجهة الإدارية.
- [ ] تراخيص عمل سارية لكل العاملين الأجانب.

الموعد	ما يجب فعله
يناير من كل عام	تحديث بيان العمال والأجور والوظائف الشاغرة (م 36)
شهريًا	صرف الأجور وسداد اشتراكات التأمينات وضريبة كسب العمل
خلال 7 أيام	إبلاغ العمل الإضافي، وأي تعديل في جدول ساعات العمل (م 121 و122)
ذكرى تعيين كل موظف	صرف العلاوة الدورية (م 12)
كل 3 سنوات على الأكثر	تسوية أرصدة الإجازات (م 125)
يوليو ويناير	إحصائية نصف سنوية بالإصابات والأمراض للمنشآت 30 عاملاً فأكثر (م 260)

هل عقودك ولائحتك متوافقة مع القانون الجديد؟

في فحص مجاني مدته 30 دقيقة، يراجع مستشار من موارد ومهارات عقودك ولائحة العمل والتأمينات، ويسلّمك ثلاث أولويات مكتوبة.

10% خصم على كل خدمات موارد ومهارات لعملاء إدخار

احجز فحصك المجاني

إدارة رأس المال البشري (HCM)
نكون إدارة الموارد البشرية لشركتك: الرواتب والعقود والامتثال.

فريقك في مصر
فريق كامل في مصر دون تأسيس شركة، والعقود والتأمينات علينا.

التوظيف
من تحديد الدور حتى أول يوم عمل.

اللوائح والسياسات
لائحة تنظيم العمل والجزاءات، ونماذج العقود المحدّثة.

مكتب السعودية
7750 طريق الملك عبدالعزيز، الرياض

مكتب مصر
مدينة نصر، القاهرة

تواصل معنا
+966 592060727
business-growth@talent-360.me
talent-360.me

هذا الدليل للتوعية العامة وفق نص القانون 14 لسنة 2025 وقرارات 2026 المنشورة.